

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת גלעד קריב
נעמה לזימי
אפרת רייטן מרום

פ/25/634

הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, התשפ"ג–2022

הגדרות

1. בחוק זה –

"אתרי תרבות, פנאי ובילוי" – תאטרון, מוזיאון, בית קולנוע, בית תרבות, אולם מופעים, גלריה לאמנות, מתנ"ס, גן לאומי, גן חיות, אצטדיון וכיוצא באלה;
"רשות מקומית" – עירייה ומועצה מקומית;
"יום מנוחה" – שבת או מועדי ישראל;
"שירותי תחבורה ציבורית" – כהגדרתם בסעיף 77א לפקודת התעבורה¹.

הפעלת תחבורה
ציבורית ביום
מנוחה

2. על אף האמור בכל דין או הסכם –

(א) רשות מקומית רשאית להפעיל ביום מנוחה שירותי תחבורה ציבורית בתחומיה.
(ב) רשות מקומית רשאית להפעיל בליל שישי שירותי תחבורה ציבורית אל מוקדי בילוי וחזרה מהם.
(ג) לשם מתן שירותי תחבורה ציבורית כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לא יועסקו נהגים שיום מנוחתם השבועי הוא שבת.
(ד) החלטותיה של מועצת רשות מקומית על היקף שירותי התחבורה הציבורית כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ופריסתם יהיו בהתאם למסקנות מסקר תושבים שייערך על פי חלוקתם לשכונות.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

(ה) (1) על אף האמור בכל דין או הסכם, בעל רישיון להפעלת קו שירות לאוטובוס בין-עירוני או מפעיל מסילת ברזל ארצית יפעיל את שירותיו גם ביום מנוחה, בין ריכוזי אוכלוסייה, ובין אלה לבין אתרי תרבות, פנאי ובילוי מרכזיים, והכול בהסכמת הרשות המקומית שבתחומה יופעלו שירותי תחבורה ציבורית, ובהתאם למסקנות סקר תושבים כאמור בסעיף קטן (ד); שר התחבורה והבטיחות בדרכים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לגבי הפעלת קווי שירות בין-עירוניים לאוטובוסים ביום מנוחה.

(2) בסעיף קטן זה –

"בעל רישיון להפעלת קו שירות" – כמשמעותו בפקודת התעבורה;

"מפעיל מסילת ברזל ארצית" – כמשמעותו בפקודת מסילות הברזל, התשל"ב-1972.²

(ו) התשלום בעבור שירותי תחבורה ציבורית ביום מנוחה כאמור בסעיף זה יתבצע באמצעות כרטיס מגנטי בלבד.

ד ב ר י ה ס ב ר

במציאות הקיימת כיום, ברוב המקומות בישראל אין כלל תנועה של תחבורה ציבורית בימי מנוחה, בעוד שתנועת התחבורה הפרטית אינה מוגבלת. משמעות הדבר היא שתושבי ישראל שאין בבעלותם רכב פרטי מופלים לרעה בצורה בלתי הוגנת.

לפיכך, מוצע להסדיר את הפעלת התחבורה הציבורית ביום מנוחה כדי לתת מענה לצרכיהם של מרבית אזרחי המדינה ולאפשר את הפעלת התחבורה הציבורית ביום מנוחה לפי שיקול דעתה של כל רשות מקומית, בהתאם למסקנות סקר התושבים שייערך בה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אביגדור ליברמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/363/22) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/548/23).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי כנסת (פ/990/24).

הצעת החוק זהה לפ/990/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485.

